

Manifestação Técnica — PL nº 1795/2026

Ofício: — | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao ofício referente ao PL nº 1795/2026, de autoria do Vereador Salvino Oliveira, que dispõe sobre normas de transparência e segurança na prestação de serviços de entrega por plataformas digitais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL estabelece três pilares regulatórios para plataformas digitais de entrega que operam no Município. Primeiro, exige transparência prévia ao entregador sobre distância, valor e alertas de Defesa Civil na rota. Segundo, proíbe mecanismos algorítmicos que premiem velocidade extrema ou desconsiderem normas de trânsito como condição de priorização. Terceiro, obriga sistemas de bloqueio ou alerta para entregas em áreas de alto risco identificadas pela Defesa Civil ou Segurança Pública. Sanções remetem ao Código de Defesa do Consumidor (BRASIL. "Lei nº 8.078/1990", Presidência da República, 1990).

O setor é estruturalmente relevante: há 2,2 milhões de trabalhadores ativos em plataformas digitais no Brasil, dos quais 455.621 são entregadores — crescimento de 18% sobre 2022 (CEBRAP. "Plataformas Digitais e o Futuro do Trabalho", CEBRAP, 2025). A renda bruta média do setor cresceu 5% acima da inflação no último ano (AMOBITEC. "Panorama do Mercado de Mobilidade", AMOBITEC, 2025), evidenciando mercado em consolidação. A experiência europeia com a Diretiva 2019/1152/UE, que impõe transparência sobre condições de trabalho em plataformas digitais, demonstra que a regulação informacional não compromete a viabilidade dos modelos de negócio (EUROPEAN PARLIAMENT. "Directive 2019/1152/EU on transparent and predictable working conditions in the European Union", European Union, 2019). O PL atua sobre três externalidades — opacidade contratual, incentivo algorítmico ao risco e entregas em áreas vulneráveis — que hoje geram custos não internalizados pelas plataformas.

Nesse sentido, o PL 1795/2026 endereça externalidades econômicas relevantes do setor de entregas por aplicativo sem comprometer a viabilidade do modelo. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1795/2026.